

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2595/2539

บริษัท ชันนี คาเมร่า เทรตติ้ง จำกัด
นาย ประพัฒน์ ชาติปรีชากุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 166, มาตรา 181

คำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา166ประกอบมาตรา181นั้นโจทก์จะต้องร้องขอภายใน15วันนับแต่วันศาลยกฟ้องมิใช่วันที่โจทก์ทราบคำสั่งปรากฏว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้องเมื่อวันที่30สิงหาคม2537โจทก์มายื่นคำร้องขอเมื่อวันที่12ตุลาคม2537จึงเป็นการเกินกำหนดเวลาแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามที่โจทก์อ้างในคำร้องว่าผู้รับมอบอำนาจโจทก์จงด่วนนัดผิดและแจ้งให้ทนายโจทก์ทราบก็ไม่ใช่เหตุที่โจทก์จะไม่ต้องยื่นคำร้องภายใน15วัน

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 166 วรรคแรก

โจทก์ยื่นคำร้องว่า ผู้รับมอบอำนาจโจทก์จงด่วนนัดผิดโจทก์มิได้สนใจขาดนัดขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

จำเลยไม่ยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2537 ที่ให้เลื่อนไปนัดสืบ 30 สิงหาคม 2537 เวลา 13.30 นาฬิกานั้น ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ลงชื่อทราบคำสั่งไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าว จึงถือว่าโจทก์ทราบวันนัดสืบพยานโจทก์แล้ว คำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 ประกอบมาตรา 181 นั้น โจทก์จะต้องร้องขอภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลยกฟ้อง มิใช่วันที่โจทก์ทราบคำสั่งปรากฏว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้องเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2537 โจทก์มายื่นคำร้องเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2537 จึงเป็นการเกินกำหนดเวลา แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามที่โจทก์อ้างในคำร้องว่า ผู้รับมอบอำนาจโจทก์จดวันนัดผิดและแจ้งให้ทนายโจทก์ทราบก็เป็นความผิดของโจทก์เองไม่ใช่เหตุที่โจทก์จะไม่ต้องยื่นคำร้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้อง

พิพากษายืน

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ